

Klauzula Informacyjna

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej **eService** lub **Administrator**) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, kod pocztowy 01-102.
2. Z Administratorem można skontaktować się przez adres e-mail: RODO@eservice.com.pl lub GDPR@eservice.com.pl, formularz kontaktowy: eservice.pl/informacje-ogolne/kontakt, chat na stronie: eservice.pl, telefonicznie pod numerem 22 533 22 22 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. eService wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Korespondencję w tej sprawie można przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail: dpo@globalpay.com lub pisemnie na adres: Bird & Bird DPO Services SRL, z siedzibą Avenue Louise 235 b 1, 1050 Bruksela, Belgia.
4. Administrator będzie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w celu:
 - a. wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO), a w zakresie, w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 - b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na eService na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy o usługach płatniczych oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679;
 - c. wypełnienia obowiązków ciążyących na eService na mocy Regulaminów OP lub Standardów PCI DSS – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, który polega na zapewnieniu zgodności ze standardami branżowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 - d. badań jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania w okresie obowiązywania umowy jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes eService to pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu obowiązywania umowy podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celu jest wyrażona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 - e. badań analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes eService to prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
 - f. kierowania do Pani / Pana treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes eService polega na kierowaniu do Pani / Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową, przez SMS / MMS lub przez Portal Klienta w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani / Pan zgodę.
 - g. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani / Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie dotyczącym podmiotów z Grupy Kapitałowej eService oraz partnerów biznesowych eService podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 - h. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, w szczególności typu chargeback – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 - i. przeprowadzenia weryfikacji w ramach oceny ryzyka przed nawiązaniem współpracy w zakresie danych znajdujących się w ogólnodostępnych źródłach, takich jak rejestry informacji gospodarczej i strony internetowe oraz informacje dostępne publicznie – podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 - j. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także windykacji długów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane:
 - a. Bankowi PKO BP S.A,
 - b. Podmiotom Powiązanym Banku,
 - c. Podmiotom Powiązanym i agentom eService,
 - d. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 - e. podmiotom, które świadczą na rzecz eService usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią / Panem umowy, m.in. takie jak obsługa infolinii eService, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
 - f. operatorom pocztowym i kurierom,
 - g. bankom w zakresie realizacji płatności,

- h. organom uprawnionym do otrzymania Pani / Pana danych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, które dostarczają usługi dla eService, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w USA. Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (KE) dot. Tarczy Prywatności USA zostało uznane za państwo zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego w EOG w odniesieniu do podmiotów wpisanych do wykazu podmiotów uczestniczących w programie Tarcza Prywatności. W przypadku przekazywania danych osobowych podmiotom, które nie uczestniczą w programie Tarcza Prywatności, eService zapewnia odpowiednie zabezpieczenia za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez KE.
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez eService. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani / Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych oświadczenie o wycofaniu zgody należy kierować drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną na adres e-mail: RODO@eservice.com.pl lub GDPR@eservice.com.pl.
 9. Przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 11. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani / Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów, dla których podstawą jest uzasadniony interes, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych wniesienie sprzeciwu powinno odbywać się pisemnie na adres siedziby lub elektronicznie na adres e-mail: RODO@eservice.com.pl lub GDPR@eservice.com.pl.
 13. Podanie danych osobowych jest wymagane przez eService w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez eService jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 14. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez eService dostępne jest w sekcji Polityka prywatności na stronie eservice.pl.

Złożenie niniejszego oświadczenia/formularza stanowi realizację zobowiązania Akceptanta wynikającego z § 6 ust. 4 lub par 7 ust 1 lub par 5 ust 8.24 Umowy współpracy z eService i/lub Art. VIII ust. 8.23 lub 8.28 lub 8.29 lub 8.30 Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych i/lub Art. VIII ust. 8.35 Umowy Współpracy eCommerce.

Miejscowość, data**Warszawa**,.....

Imiona i nazwiska reprezentantów

Za Akceptanta
Nr tel. Komórkowego/podpis

Data wpisania SMS
(w przypadku autoryzacji
kodem sms)